

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3809/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด กำแพงเพชร

ผู้ถูกกล่าวหา

นาง คำ ใหม่ ทา นะมัย

นาย วิชัย โคมศ รี

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1), มาตรา 33

บทบัญญัติเรื่องละเมิดอำนาจศาลเป็นกฎหมายพิเศษที่ศาลมีอำนาจค้นหาข้อเท็จจริงโดยไม่จำเป็นต้องกระทำต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหาหรือต่อหน้าจำเลยดังเช่นการพิจารณาคดีอาญาทั่วไปและการที่จะสอบปากคำผู้รู้เห็นข้อเท็จจริงเป็นจำนวนมากน้อยเพียงใดเป็นเรื่องดุลพินิจของศาล เมื่อเห็นว่าข้อเท็จจริงได้ความชัดพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลจริงหรือไม่แล้ว ก็ชอบที่จะวินิจฉัยชี้ขาดไปตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นได้เลย

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษนายวิชัย โคมศรีจำเลยในความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ให้จำคุก 9 เดือน ริบของกลางจำเลยอุทธรณ์ นางคำใหม่ ทานะมัย ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของหลักประกันได้ยื่นคำร้องขอปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2530 ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนต่อมา

ความปรากฏต่อศาลชั้นต้นว่าผู้มีมาแสดงตัวเป็นจำเลยในการฟังคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์คือนายบาง ยะล้อม และนายบางกำลังรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์แทนจำเลยศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกนายบางในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
3 เดือนสำหรับผู้ถูกกล่าวหา นั้น ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว ฟังข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหา
จ้างนายบางให้มาแสดงตัวต่อศาลว่าเป็นจำเลยและฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แทน
จำเลย การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล
มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
31(1) และ 33 ให้จำคุก 6 เดือน

ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ถูกกล่าวหาฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่ผู้ถูกกล่าวหาฎีกาว่า ศาลชั้นต้นได้สอบสวนนายบางลับหลังผู้
ถูกกล่าวหา ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีโอกาสซักค้านนายบาง ทั้งมิได้ได้สอบสวนจำเลยเพื่อ
ให้เห็นชัดว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างนายบางมารับโทษจำคุกกันแน่ ขอให้ศาลฎีกาสั่งให้ศาล
ชั้นต้นได้สอบสวนใหม่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นความผิดต่อ
ศาล ถ้าได้กระทำต่อหน้าศาลหรือข้อเท็จจริงอันเป็นความผิดปรากฏชัดแล้ว ศาลย่อม
ลงโทษผู้กระทำความผิดได้ทันที สำหรับคดีนี้ศาลยังไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ต่อศาลนั้นจะเป็นความผิดหรือไม่ และผู้ใดเป็นผู้กระทำ ศาลก็ชอบที่จะได้สอบสวน
หาความจริงในภายหลังได้และบทบัญญัติเรื่องละเมิดอำนาจศาลเป็นกฎหมายพิเศษที่
ศาลมีอำนาจค้นหาข้อเท็จจริงโดยไม่จำเป็นต้องกระทำต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหาหรือต่อหน้า
จำเลยดังเช่นการพิจารณาคดีอาญาทั่วไปและการที่จะสอบปากคำผู้รู้เห็นข้อเท็จจริง
เป็นจำนวนมากน้อยเพียงใดเป็นเรื่องดุลพินิจของศาล เมื่อเห็นว่าข้อเท็จจริงได้ความ

ชัดพอที่จะวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลจริงหรือไม่แล้ว ก็ชอบที่จะวินิจฉัยชี้ขาดไปตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นได้เลยดังนั้นการที่ศาลชั้นต้นบันทึกปากคำนายบางผู้มาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และรับโทษจำคุกแทนจำเลย กับบันทึกปากคำผู้ถูกกล่าวหาในแบบพิมพ์คำให้การพยานเพียง 2 ปากเท่านั้นโดยให้ปฎิญาณหรือสาบานตนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ มาตรา 112 และการบันทึกปากคำนายบางมิได้กระทำต่อหน้าผู้ถูกกล่าวหาจึงมิใช่กระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่มีเหตุที่จะพิพากษาให้ศาลชั้นต้นไต่สวนใหม่ ฎีกาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ